

1502610-37.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/02/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 871/2021

Vistos etc.,

I - JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502610-37.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo n.º:
1502610-37.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 871/2021

Vistos etc.,

I - JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 17h50min, em um terreno baldio situado na Rua Henedina Oliveira Bresler, esquina com a Rua Visconde Gomes Pinto, Jardim Santa Eudóxia, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava e tinha em depósito, para fim de tráfico, um kit com 22 (vinte e duas) porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 118) e apresentou defesa prévia (fls. 122/123).

A denúncia foi recebida por decisão de 04 de outubro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 128/129). O réu foi pessoalmente citado (fls. 160).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 08 de fevereiro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 161).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; e c) a consideração do tempo de prisão preventiva quando da fixação do regime de cumprimento de pena (fls. 162/164).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13, Fotografias de fls. 35/42, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 90/92 e Guia de Depósito Judicial de fls. 93.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitativa em juízo; disse que era dependente químico e que foi ao local dos fatos para adquirir entorpecentes. Afirmou que, enquanto aguardava, um rapaz lhe pediu porções de droga, ocasião em que informou que também estava ali para comprá-las. Asseverou que, na sequência, descobriu que se tratava de um policial e foi preso. No mais, confirmou que tinha R\$ 20,00 (vinte reais) consigo.

Por outro lado, os policiais civis relataram em juízo que fizeram campana no local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico de drogas, e observaram a movimentação do acusado. Disseram que, à medida que alguém se aproximava, o réu se deslocava até um terreno baldio, pegava algo e retornava para entregar àquela pessoa, o que também foi registrado fotograficamente. Afirmaram que, em dado momento, quando o réu se dirigiu mais uma vez ao terreno, efetuaram sua abordagem. Asseveraram que o réu tinha consigo um kit contendo 22 (vinte e duas) porções de cocaína e mais R\$ 20,00 (vinte reais). Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do réu com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem a movimentação observada e a abordagem do acusado na posse dos entorpecentes.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, o “modus operandi” observado pelos policiais – e inclusive registrado fotograficamente a fls. 35/42 – e as condições de armazenamento do tóxico, em porções individuais e em quantidade incompatível com o consumo pessoal, evidenciam que se destinavam ao consumo de terceiras pessoas.

Ainda, é irrelevante que o acusado não tenha sido efetivamente surpreendido em situação de venda.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pelo agente foram as de “guardar” e “ter em depósito”.

Por fim, observo que, não obstante a sua retratação em juízo, o acusado confessou a prática do crime em solo policial com suficiência de detalhes e coerente com todo o conjunto probatório (fls. 09).

Ainda, não consta dos autos qualquer informação que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar em solo policial; foi, inclusive, cientificado do seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse sentido: "Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. (...) Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7ª ed., p. 104/105)." (TJ-SP - Ap. 0008802-90.2004.8.26.0278 - Rel. Des. Sérgio Coelho - 8.ª Câmara - j. 28/07/2011).

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Muito embora considerada sua confissão extrajudicial, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Tendo em vista a sua multirreincidência (certidão de fls. 46 c.c. folha de antecedentes de fls. 47/65), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não é aplicável a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta Magistrada entende ser a reincidência circunstância preponderante. Neste sentido: "a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que se declarou desempregado (fls. 16). Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é multirreincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que não merece prosperar o argumento defensivo de que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017) III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 17.986.151 - IIRGD - fls. 107/117), à pena segregativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º

11.343/06.

Em razão de sua multirreincidência, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o réu (R\$ 20,00 - vinte reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 93) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 11 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA